

Videovertrag

Finde Dein Ding · Vertrag mit Verbraucher · Abschluss per Video-/Online-Gespräch

WORUM ES IN DIESEM DOKUMENT GEHT

Videovertrag, Video-Abschlussprotokoll und Widerrufserklärungen in einem Dokument. Individuelle Konditionen werden in den vorgesehenen Feldern dokumentiert.

01 VERTRAGSPARTEIEN

VERTRAGSGEBER / UNTERNEHMER

Markus Becker

Amorbacherstraße 39 · 74177 Bad Friedrichshall · Deutschland

E-Mail des Vertragsgebers

Telefon

KUNDE / VERBRAUCHER

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon (optional)

Datum / Uhrzeit Video-Gespräch

☐

Ich bestätige, dass ich den Vertrag überwiegend zu privaten Zwecken abschließe und als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handle.

02 BUCHUNGSDATEN

Gebuchtes Produkt / Paket

Vertrags- / Leistungsbeginn

Vereinbarte Laufzeit

Gesamtpreis (brutto)

Zahlungsmodell / Anzahl Raten

Fälligkeit / Zahlungsplan

Leistungsumfang & Nutzung

Was der Kunde erhält – und was ausdrücklich nicht versprochen wird.

03 VERTRAGSGEGENSTAND

Der Vertragsgeber stellt dem Kunden im Rahmen von „Finde Dein Ding“ einen strukturierten, KI-gestützten Orientierungs- und Entwicklungsprozess zur Verfügung. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem gebuchten Paket und den Buchungsdaten auf Seite 1.

STANDARD-LEISTUNGSBESTANDTEILE – SOWEIT IM GEBUCHTEN PAKET ENTHALTEN

- ☐ Persönlicher Zugang zum KI-Agenten „Clara“ und zu den vorgesehenen digitalen Prozessschritten.
- ☐ Zugang zum persönlichen Teilnehmerbereich / Dashboard einschließlich Fortschrittsdarstellung.
- ☐ Digitale Inhalte wie Videos, Texte, Übungen, Arbeitsblätter, Vorlagen oder Auswertungen.
- ☐ KI-gestützte Zusammenführung, Strukturierung und Auswertung der vom Kunden eingegebenen Informationen.
- ☐ Live-Video-Calls / persönliche Gespräche, sofern diese im gebuchten Paket ausdrücklich vereinbart sind.
- ☐ Persönlicher Support über den vereinbarten Kommunikationskanal, sofern Bestandteil des Pakets.

Weitere / abweichende Leistungen

KEIN ERFOLGSVERSPRECHEN

Geschuldet sind die konkret vereinbarten Leistungen und Zugänge – nicht ein bestimmtes berufliches, finanzielles, unternehmerisches oder persönliches Ergebnis. Entscheidungen und deren Umsetzung verbleiben beim Kunden.

04 CLARA, KI-AUSGABEN & EIGENVERANTWORTUNG

Clara arbeitet KI-gestützt. KI-Ausgaben können unvollständig, missverständlich oder fehlerhaft sein. Sie dienen der Reflexion, Strukturierung und Entscheidungsunterstützung. Sie ersetzen insbesondere keine Rechts-, Steuer-, Anlage-, medizinische, psychotherapeutische oder sonstige erlaubnispflichtige Fachberatung.

Der Kunde prüft wichtige Entscheidungen eigenverantwortlich und holt bei fachlich oder rechtlich relevanten Fragen geeignete professionelle Beratung ein. Der Vertragsgeber schuldet keine Vermittlung eines Arbeitsplatzes, Auftraggebers oder bestimmten Einkommens.

05 ZUGANGSDATEN & NUTZUNGSRECHTE

Zugangsdaten sind persönlich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Soweit nicht anders vereinbart, erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den bereitgestellten Unterlagen für eigene private Zwecke während der vereinbarten Nutzungsdauer. Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung, Weitergabe, Weiterverkauf oder kommerzielle Nutzung ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet; zwingende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

Vertragsschluss, Aufzeichnung & Durchführung

Klare Zustimmung statt pauschaler Klauseln.

06 ABSCHLUSS IM VIDEO-GESPRÄCH

Der Vertrag kann in einem Video-/Online-Gespräch verbindlich geschlossen werden. Der Kunde erhält die wesentlichen Vertragsinformationen, die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular rechtzeitig vor Abgabe seiner verbindlichen Vertragserklärung. Nach Vertragsschluss erhält er eine Vertragsbestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (insbesondere per PDF/E-Mail).

- ☐ Ich bestätige, dass mir die Vertragsinformationen einschließlich Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular vor meiner verbindlichen Vertragserklärung zur Verfügung gestellt wurden.

07 EINWILLIGUNG IN DIE GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

Eine Audio-/Videoaufnahme des Abschlussgesprächs erfolgt nur nach ausdrücklicher Einwilligung. Die Aufnahme dient der Dokumentation des Vertragsschlusses und der Beweissicherung. Der Vertrag kann alternativ ohne Aufzeichnung schriftlich / elektronisch abgeschlossen werden.

- ☐ Ich willige ausdrücklich ein, dass dieses Vertragsabschlussgespräch zu den genannten Zwecken als Audio-/Videoaufnahme aufgezeichnet wird.
- ☐ Mir ist bekannt, dass die Aufnahme nicht für Werbung oder öffentliche Veröffentlichungen genutzt wird. Eine solche Nutzung würde eine gesonderte Einwilligung erfordern.
- ☐ Mir ist bekannt, dass ich eine datenschutzrechtliche Einwilligung für die Zukunft widerrufen kann; die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.

DATENSCHUTZ BEI AUFZEICHNUNGEN

Die Verarbeitung richtet sich nach der Datenschutzerklärung des Vertragsgebers. Aufzeichnungen sollen nur so lange gespeichert werden, wie dies für den dokumentierten Zweck, gesetzliche Pflichten oder die Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen erforderlich ist. Rechtsgrundlagen sind insbesondere die ausdrückliche Befugnis zur Aufnahme des nichtöffentlich gesprochenen Wortes (§ 201 StGB) sowie die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen der DSGVO.

08 BEREITSTELLUNG, MITWIRKUNG & TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die vereinbarten digitalen Zugänge werden an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse übermittelt. Der Kunde ist für die Richtigkeit seiner Kontaktdaten, den Schutz seiner Zugangsdaten sowie ein internetfähiges Endgerät und eine funktionsfähige Internetverbindung verantwortlich.

- ☐ Ich bestätige, dass die von mir angegebene E-Mail-Adresse korrekt ist und ich dort Vertragsunterlagen und Zugangsdaten empfangen kann.

Datenschutzerklärung / URL (vor Einsatz einmalig ergänzen)

<https://findedeinding.vercel.app/>

Hinweis für den Einsatz: Eine konkrete Datenschutz-/Impressums-URL sollte vor Nutzung dieses Vertrags fest hinterlegt und nicht pro Kunde offen gelassen werden.

Widerruf & sofortiger Leistungsbeginn

14 Tage Widerrufsrecht – mit gesetzlich sauber getrennten Erklärungen.

WICHTIG – KEIN PAUSCHALER „WIDERRUFSVERZICHT“

Bei einem Verbraucher kann das gesetzliche Widerrufsrecht nicht einfach durch eine allgemeine Verzichtsklausel beseitigt werden. Der Kunde kann aber ausdrücklich verlangen, dass die Leistung vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist beginnt. Wann das Widerrufsrecht erlischt, hängt von der Art der Leistung ab.

09 GRUNDSATZ: WIDERRUFSRECHT

Bei einem Fernabsatzvertrag steht dem Verbraucher grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu (§§ 312g Abs. 1, 355 BGB). Die Frist beginnt bei diesem Vertrag grundsätzlich mit Vertragsschluss, sofern die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt sind.

10 AUSDRÜCKLICHES VERLANGEN: SOFORTIGER BEGINN

☐ Ich verlange ausdrücklich, dass Markus Becker bereits vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der vertraglichen Leistung beginnt, insbesondere die vereinbarten Zugänge freischaltet und mit vereinbarten Dienstleistungen startet.

Dienstleistungen / digitale Dienstleistungen: Soweit der Vertrag kostenpflichtige Dienstleistungen umfasst, erlischt das Widerrufsrecht nach § 356 Abs. 5 Nr. 2 BGB grundsätzlich erst mit vollständiger Erbringung der Dienstleistung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Ein bloßer Start der Leistung beseitigt das Widerrufsrecht insoweit nicht sofort.

☐ Ich bestätige meine Kenntnis, dass mein Widerrufsrecht bei kostenpflichtigen Dienstleistungen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen mit vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer erlischt.

Widerrufe ich nach meinem ausdrücklichen Verlangen zum vorzeitigen Leistungsbeginn, kann ich für die bis zum Widerruf erbrachten Dienstleistungen einen angemessenen Wertersatz schulden, sofern die Voraussetzungen des § 357a Abs. 2 BGB vorliegen.

11 DIGITALE INHALTE – GESONDERTE ZUSTIMMUNG

Soweit das gebuchte Paket nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellte digitale Inhalte umfasst (z. B. freigeschaltete Videos, PDFs, Vorlagen oder sonstige Dateien), gelten hierfür gesonderte Voraussetzungen:

☐ Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Vertragsgeber mit der Bereitstellung der digitalen Inhalte bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

☐ Ich bestätige meine Kenntnis, dass ich bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 356 Abs. 6 Nr. 2 BGB mein Widerrufsrecht hinsichtlich dieser digitalen Inhalte mit Beginn der Vertragserfüllung verliere.

Hinweis zu Clara und zur Freischaltung: Clara kann rechtlich eine digitale Dienstleistung sein (§ 327 Abs. 2 BGB) und wird deshalb nicht pauschal als digitaler Inhalt behandelt. Die Freischaltung erfolgt erst nach Vertragsschluss, Vertragsbestätigung auf dauerhaftem Datenträger und ausdrücklichem Verlangen zum vorzeitigen Leistungsbeginn; sie kann unmittelbar danach stattfinden.

Video-Abschlussprotokoll

Leitfaden für das aufgezeichnete Abschlussgespräch – Antworten klar und ausdrücklich dokumentieren.

ANWENDUNG

Die folgenden Punkte werden im Video-Gespräch einzeln vorgelesen und vom Kunden klar bestätigt. Bei einem „Nein“, Unklarheiten oder Widersprüchen nicht einfach fortfahren, sondern den Punkt klären und die Vereinbarung gegebenenfalls schriftlich anpassen.

13 VOR BEGINN / AUFNAHME

- ☐ JA „Stimmst du zu, dass dieses Vertragsabschlussgespräch zu Dokumentations- und Beweiszwecken aufgezeichnet wird?“
- ☐ JA „Bestätigst du, dass du den Vertrag als Verbraucher zu überwiegend privaten Zwecken abschließt?“
- ☐ JA „Hast du die Vertragsinformationen, die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular vor diesem verbindlichen Abschluss erhalten und verstanden?“
- ☐ JA „Möchtest du heute das auf Seite 1 bezeichnete Finde-dein-Ding-Paket zu den dort dokumentierten Konditionen verbindlich buchen?“
- ☐ JA „Sind Leistungsumfang, Laufzeit, Gesamtpreis und Zahlungsmodell für dich klar und akzeptierst du diese Konditionen?“
- ☐ JA „Ist dir bewusst, dass kein bestimmter beruflicher, finanzieller oder persönlicher Erfolg geschuldet oder garantiert wird?“

14 WIDERRUF / SOFORTIGER START

- ☐ JA „Verlangst du ausdrücklich, dass wir vor Ablauf deiner 14-tägigen Widerrufsfrist mit der vereinbarten Leistung beginnen und dir die vereinbarten Zugänge freischalten?“
- ☐ JA „Hast du verstanden, dass bei Dienstleistungen dein Widerrufsrecht grundsätzlich nicht schon mit dem Start, sondern bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen erst mit vollständiger Leistungserbringung erlischt und bei einem früheren Widerruf Wertersatz entstehen kann?“
- ☐ JA „Soweit dein Paket sofort bereitgestellte digitale Inhalte wie Videos, PDFs oder Vorlagen enthält: stimmst du deren sofortiger Bereitstellung zu und bestätigst du, dass du insoweit bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen dein Widerrufsrecht mit Beginn der Bereitstellung verlierst?“

15 ABSCHLUSS

- ☐ JA „Ist die von dir genannte E-Mail-Adresse korrekt und darf dorthin die Vertragsbestätigung mit allen Vertragsunterlagen und anschließend die Zugangsinformation gesendet werden?“
- ☐ JA „Hast du alle Punkte verstanden, konntest du Fragen stellen und möchtest du den Vertrag jetzt verbindlich abschließen?“

Abweichungen / zusätzliche individuelle Abreden aus dem Gespräch

DATENSPARSAMKEIT: Keine Bankkarte, vollständigen Bankdaten oder Ausweisdokumente im Video zeigen lassen, sofern nicht zwingend erforderlich.

Widerrufsbelehrung

Für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen – Bestandteil des Vertrags.

16 WIDERRUFSRECHT

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Markus Becker, Amorbacherstraße 39, 74177 Bad Friedrichshall, mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können hierfür das nachstehende Muster-Widerrufsformular verwenden; dies ist jedoch nicht vorgeschrieben.

E-Mail für Widerruf / Kundenservice

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt es, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

17 FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden Ihnen die von Ihnen geleisteten Zahlungen, soweit hierfür nach den gesetzlichen Vorschriften eine Rückzahlung geschuldet ist, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückgezahlt, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf eingegangen ist. Für die Rückzahlung wird grundsätzlich dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das Sie bei der ursprünglichen Zahlung eingesetzt haben, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Haben Sie ausdrücklich verlangt, dass Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, kann für den bis zum Widerruf bereits erbrachten Anteil ein angemessener Betrag als Wertersatz geschuldet sein, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei nicht auf einem körperlichen Datenträger bereitgestellten digitalen Inhalten kann das Widerrufsrecht unter den Voraussetzungen des § 356 Abs. 6 BGB bereits mit Beginn der Vertragserfüllung erlöschen. Für digitale Dienstleistungen und sonstige Dienstleistungen gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Regeln.

18 MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular verwenden und an den Vertragsgeber senden:

An: Markus Becker, Amorbacherstraße 39, 74177 Bad Friedrichshall

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der vereinbarten Finde-dein-Ding-Leistungen.

Vertrag geschlossen am

Name des Verbrauchers

Anschrift des Verbrauchers

Datum

Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

Vertragsbestätigung & Signatur

Abschlussdokumentation nach dem Video-Gespräch.

19 ZENTRALE BESTÄTIGUNGEN

- ☐ Ich bestätige, dass ich diesen Vertrag einschließlich Leistungsbeschreibung, Preis-/Zahlungsangaben, Widerrufsbelehrung und Video-Abschlussprotokoll gelesen bzw. erläutert bekommen habe und den Vertrag verbindlich abschließen möchte.
- ☐ Ich bestätige nochmals mein ausdrückliches Verlangen, dass mit den vereinbarten Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird.
- ☐ Soweit sofort bereitgestellte digitale Inhalte Bestandteil meines Pakets sind, bestätige ich die gesonderte Zustimmung und Kenntnisnahme aus Abschnitt 11.

20 VERTRAGSBESTÄTIGUNG AUF DAUERHAFTEM DATENTRÄGER

Der Vertragsgeber übermittelt dem Kunden nach dem verbindlichen Abschluss eine Vertragsbestätigung einschließlich der in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen und Widerrufsinformationen als PDF/E-Mail. Die vereinbarte Freischaltung erfolgt anschließend nach den Erklärungen zum vorzeitigen Leistungsbeginn.

Ort

Datum

KUNDE / VERBRAUCHER

Digitale Signatur des Kunden

Echtes PDF-Signaturfeld: In einem kompatiblen PDF-Programm anklicken und digital signieren. Der rechtliche Signaturstatus hängt vom verwendeten Signaturverfahren ab.

VERTRAGSGEBER / UNTERNEHMER

Digitale Signatur des Vertragsgebers

Auch dieses Feld ist als echtes PDF-Signaturfeld vorgesehen. Der Abschluss per Video kann – soweit gesetzlich keine besondere Form erforderlich ist – bereits vorher verbindlich sein; die Signatur dient zusätzlich der Dokumentation.